

METAS DA SEMANA 25

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 25				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
169	Processo Civil	Suspensão de Segurança	Pág. 3	
170	Processo Civil	Sistema de Decisões Vinculantes	Pág. 8	
	Revisão	Revisão de Direito Empresarial	Pág. 21	
171	Processo Civil	Intervenção Anômala	Pág. 22	
	Revisão	Revisão de Direito Processual Penal	Pág. 24	
172	-	Teses de REsp Repetitivos e IAC no STJ Parte 1 de 2 (material de apoio) ¹		
173	-	Teses de REsp Repetitivos e IAC no STJ Parte 2 de 2		
174	Lei Seca	Lei Federal n. 10.259/2001 ²		
	-	Teses com Repercussão Geral no STF Parte 1 de 2 (material de apoio) ³		
175	-	Teses com Repercussão Geral no STF Parte 2 de 2		
	-	MINISSIMULADO 5	Pág. 25	

¹ Leia na íntegra as teses que você não entender pelo resumo.

² Após a leitura da lei indicada, faça, pelo menos, **20 questões** sobre o assunto estudado. Para facilitar: no QC, **38.3 JUIZADO ESPECIAL FEDERAL**.

³ Leia na íntegra as teses que você não entender pelo resumo.

META 169

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 32. Suspensão de Segurança. Suspensão de tutela provisória e das demais decisões com eficácia imediata.

Na PF: 27 Suspensão de Segurança, de liminar e de antecipação de tutela.

Na PFN: 32. Suspensão de Segurança. Suspensão de tutela provisória e das demais decisões com eficácia imediata.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** do curso sobre **SUSPENSÃO DE SEGURANÇA**.
- Ler a [Lei n. 8.437/1992](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	BUSCA POR PALAVRAS-CHAVE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Pedido de Suspensão de Segurança:*

- Leitura da Lei n. 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.

Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2º O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas.

§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.

§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 6º A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)

- **Legitimidade para o pedido de suspensão:** Fazenda Pública, Ministério Público, concessionárias de serviço público. Nesse último caso, as concessionárias de serviço público somente podem se valer do pedido de suspensão se houver interesse público. Caso haja mero interesse particular da concessionária, descabe o pedido de suspensão.
- Possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento e pedido de suspensão.
- Análise da situação caracterizadora do pedido de suspensão.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 626 do STF:** A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.
- É incabível o pedido de suspensão de liminar quando a ação originária foi proposta pelo próprio ente público requerente. Precedente: AgInt na SLS 3.489-PA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/2/2025 (Info 25 do STJ - Edição Extraordinária).
- Não há que se falar em Suspensão de Liminar e de Sentença quando inexistente nos autos qualquer tipo de documento que evidencie concretamente o risco iminente, concreto e injustificável de grave lesão à ordem econômica. Precedente: SLS 2.480-PR, Rel. Min. Presidente do STJ, Rel. para o acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 19/6/2024 (Info 819 do STJ).

- A Defensoria Pública não possui legitimidade para pedido de Suspensão de Segurança ou Suspensão de Liminar e Sentença, salvo na preservação do interesse público primário quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Precedente: EDcl no AgInt na SLS 3.156-AM, julgado em 7/2/2024 (Info 816 do STJ).
- A pessoa jurídica de direito privado delegatária de serviço público somente tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão de segurança na hipótese em que estiver atuando na defesa de interesse público primário relacionado com os termos da própria concessão e prestação do serviço público. Precedente: AgInt na SLS 3169-RS, julgado em 15/3/2023 (Info 768 do STJ). AgInt na SLS 3.204-SP, julgado em 23/11/2023 (Info 797 do STJ).
- Não é cabível a sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Tribunal que defere ou indefere a contracautela em suspensão de liminar de sentença ou suspensão de segurança. Precedente: QO no AgInt na SLS 2507-RJ, julgado em 15/06/2022 (Info 743 do STJ).
- O prazo para a Fazenda Pública interpor agravo interno em Suspensão de Liminar é de 15 dias (e não de 5 dias) e deve ser contado em dobro. Precedentes: STJ. Corte Especial. SLS nº 2572/DF, julgado em 15/12/2021 e STJ. Corte Especial. AgRg no AgRg na SLS 1.955/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18/03/2015.

Por outro lado, o pensamento do STF é que não se aplica o prazo em dobro:
STF; SL-AgR-AgR 586; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; DJE 25/08/2017;
STF; SS-AgR 4.390; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; DJE 27/02/2018.

- A anulação dos atos administrativos e da licitação não constitui, por si só, demonstrativo de ofensa a interesse público para concessão da suspensão de segurança. Precedente: AgInt nos EDcl na SLS 2.814/SP, julgado em 22/06/2021 (Info 797 do STJ).

- O incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia. Precedente: AgInt na SLS 2.564/SP, julgado em 27/10/2020.
- Partido político não possui legitimidade para postular pedido de suspensão de segurança, já que se trata de pessoa jurídica de direito privado, com base na vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009. Precedente: SL 1424 AgRg.
- Em regra, não cabe pedido de suspensão de segurança à Presidência do STF em face de decisão proferida por ministros do STF, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada. Precedente: SL 1424 AgRg.
- A anulação dos atos administrativos e da licitação não constitui, por si só, demonstrativo de ofensa a interesse público, ainda mais quando a municipalidade noticia a adoção de providências para o serviço público.
Assim, há ausência de demonstração de que a anulação da licitação e a retomada do objeto da concessão pelo município resultam em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, elementos necessários à concessão da suspensão de liminar. Precedente: AgInt nos EDcl na SLS 2.814/SP.

META 170

DECISÕES VINCULANTES

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 27. Sistema de precedentes. Microssistema de demandas repetitivas. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Recurso Especial Repetitivo e Recurso Extraordinário Repetitivo. Incidente de assunção de competência. Precedentes em controle concentrado de constitucionalidade. Súmula vinculante. Superação (*overruling*), distinção (*distinguishing*), reescrita (*overriding*), sinalização (*signaling*) e demais técnicas. *Ratio decidendi* e *obter dictum*. Modulação de efeitos. Sobrestamento e suspensão de processos. Coisa julgada e precedente.

Na PF: 35 Pedido de uniformização de jurisprudência.

Na PFN: 27. Sistema de precedentes. Microssistema de demandas repetitivas. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Recurso Especial Repetitivo e Recurso Extraordinário Repetitivo. Incidente de assunção de competência. Precedentes em controle concentrado de constitucionalidade. Súmula vinculante. Superação (*overruling*), distinção (*distinguishing*), reescrita (*overriding*), sinalização (*signaling*) e demais técnicas. *Ratio decidendi* e *obter dictum*. Modulação de efeitos. Sobrestamento e suspensão de processos. Coisa julgada e precedente.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **SISTEMA DE DECISÕES VINCULANTES** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos do [Código de Processo Civil](#): 926 a 928, 947, 976 a 987 e 1036 a 1041.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	37.3 INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 37.7 INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 37.12 RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL REPETITIVOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Incidente de Assunção de Competência:

- Natureza jurídica: incidente processual em processo submetido a conhecimento de Tribunal, seja em ação originária, seja em sede de recursos ou de remessa necessária.
- Pode ser instaurado em **QUALQUER** tribunal, até mesmo nos tribunais nos superiores.
- Tem por objetivo formar precedente obrigatório sobre questão relevante questão de direito, com grande repercussão social, porém, que **NÃO** seja de causas repetitivas.
- **Legitimidade:**
 - a) Relator;
 - b) Partes;
 - c) Ministério Público;
 - d) Defensoria Pública.
- O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

- IAC é inadmissível no STJ fora das situações previstas no art. 947 do CPC/2015: julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária (STJ, AgInt na Pet 12.642/SP, DJe 19/08/2019).

b) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:

- Natureza jurídica: Incidente Processual que tem por finalidade assegurar um julgamento único da questão jurídica que seja objeto de demandas repetitivas, com eficácia vinculante sobre os processos em curso. Pressupõe-se, portanto, múltiplas demandas envolvendo a mesma questão de direito nas instâncias ordinárias.

- **Cabimento:** efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito + risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica + ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior.

- Ademais, é cabível somente se houver causa pendente no tribunal:

Enunciado n. 344 do FPPC - (art. 978, parágrafo único) A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. (Grupo: Precedentes; redação revista no V FPPC-Vitória).

- Pode ser proposto ainda que os processos estejam somente no 1º grau:

Enunciado n. 22 do ENFAM - A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

- **Legitimidade:**

- a) juiz ou relator (de ofício);
- b) partes;
- c) Ministério Público;
- d) Defensoria Pública.

Nesse sentido:

- a) O juiz e o relator podem suscitar inclusive de ofício;
- b) O Presidente do Tribunal, o Presidente do colegiado e os demais integrantes do colegiado NÃO podem suscitar o incidente, ou seja, se o processo é no tribunal só o RELATOR poderá suscitar o IRDR;
- c) Caso não suscite o incidente, o Ministério Público participará do mesmo como fiscal da ordem jurídica (Lembrar que no CPC/73 era “fiscal da lei”);
- d) O membro do Ministério Público assume a titularidade do incidente caso ocorra desistência ou abandono do processo;
- e) Embora não esteja expressamente previsto no Novo CPC, cumpre salientar que a legitimidade da Defensoria Pública é restrita à defesa dos necessitados ou dos hipossuficientes.

• **Competência:** O IRDR será dirigido ao **Presidente do Tribunal**, já o órgão competente para o julgamento será o **indicado** no regimento interno do tribunal, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência, conforme art. 978 do CPC.

• **IRDR no STJ:**

1. O novo Código de Processo Civil instituiu microssistema para o julgamento de demandas repetitivas - nele incluído o IRDR, instituto, em regra, afeto à competência dos tribunais estaduais ou regionais federal -, a fim de assegurar o tratamento isonômico das questões comuns e, assim, conferir maior estabilidade à jurisprudência e efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.
2. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC.
3. Quando a reclamação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, não cabe a instauração do incidente de demandas repetitivas no Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido (STJ – Corte Especial, AgInt na Pet 11838 / MS, rel. Min. Lurita Vaz, rel. p. o ac. Min João Otávio de Noronha, DJe 10/09/2019)

- **Recursos:** da decisão do IRDR cabem embargos de declaração, RE ou RESp.
- Segundo entendimento do STJ, no sentido de que é irrecurável o acórdão que admite ou inadmite o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

Podem ser apontadas três razões para se defender o não cabimento de recurso nestes casos:

- 1) o art. 976, §3º, do CPC/2015 afirma que, mesmo depois de o IRDR não ter sido admitido é possível que se requeira a instauração de um novo IRDR, desde que satisfeito o pressuposto que não havia sido inicialmente cumprido, sanando-se o vício existente ao tempo do primeiro requerimento.
- 2) o CPC só previu recurso contra a decisão que julga o mérito do IRDR;
- 3) o acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da causa decidida apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, pois ausente o caráter de definitividade no exame da questão litigiosa.

(STJ. 3ª Turma. RESp 1631846-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Ac. Min. Nancy Andrigli, julgado em 05.11.2019)

ENUNCIADOS DO FPPC

- 200. (art. 941, § 3º, e 15) Fica superado o enunciado 3200 da súmula do STJ (“A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento”). (Grupo: Ordem dos Processos nos Tribunais e Recursos Ordinários)
- 201. (arts. 947, 983 e 984) Aplicam-se ao incidente de assunção de competência as regras previstas nos arts. 983 e 984. (Grupo: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Assunção de Competência)
- 202. (arts. 947, § 1º, 978) O órgão colegiado a que se refere o § 1º do art. 947 deve atender aos mesmos requisitos previstos pelo art. 978. (Grupo: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e Assunção de Competência)

- 334. (art. 947). Por força da expressão “sem repetição em múltiplos processos”, não cabe o incidente de assunção de competência quando couber julgamento de casos repetitivos. (Grupo: Precedentes)
- 344. (art. 978, parágrafo único) A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. (Grupo: Precedentes; redação revista no V FPPC-Vitória)
- 345. (arts. 976, 928 e 1.036/100). O incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microsistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente. (Grupo: Precedentes; redação revista no V FPPC-Vitória)
- 460. (arts. 927, § 1º, 138) O microsistema de aplicação e formação dos precedentes deverá respeitar as técnicas de ampliação do contraditório para amadurecimento da tese, como a realização de audiências públicas prévias e participação de amicus curiae. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 467. (arts. 947, 179, 976, § 2º, 982, III, 983, caput, 984, II, a) O Ministério Público deve ser obrigatoriamente intimado no incidente de assunção de competência. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 468. (art. 947). O incidente de assunção de competência aplica-se em qualquer tribunal. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 469. (Art. 947). A “grande repercussão social”, pressuposto para a instauração do incidente de assunção de competência, abrange, dentre outras, repercussão jurídica, econômica ou política. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)

- 470. (art. 982, I) Aplica-se no âmbito dos juizados especiais a suspensão prevista no art. 982, I. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 471. (art. 982, § 3º) Aplica-se no âmbito dos juizados especiais a suspensão prevista no art. 982, § 3º. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 472. (art. 985, I) Aplica-se o inciso I do art. 985 ao julgamento de recursos repetitivos e ao incidente de assunção de competência. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 473. (art. 986) A possibilidade de o tribunal revisar de ofício a tese jurídica do incidente de resolução de demandas repetitivas autoriza as partes a requerê-la. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)
- 604. (arts. 976, §1º; 987). É cabível recurso especial ou extraordinário ainda que tenha ocorrido a desistência ou abandono da causa que deu origem ao incidente. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência) 605. (arts. 977; 985, I) Os juízes e as partes com processos no Juizado Especial podem suscitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência) 606. (arts. 982; 985). Deve haver congruência entre a questão objeto da decisão que admite o incidente de resolução de demandas repetitivas e a decisão final que fixa a tese. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência) 607. (arts. 986; 926) A decisão em recursos especial ou extraordinário repetitivos e a edição de enunciado de súmula pelo STJ ou STF obrigam os tribunais de segunda instância a rever suas decisões em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência e enunciados de súmula em sentido diverso, nos termos do art. 986. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência) 608. (arts. 986; 927, §§3º e 4º) O acórdão que revisar ou

superar a tese indicará os parâmetros temporais relativos à eficácia da decisão revisora. (Grupo: IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)

ENUNCIADOS

- **Enunciado nº 65 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF:** A desistência do recurso pela parte não impede a análise da questão objeto do incidente de assunção de competência.
- **Enunciado nº 141 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF:** É possível a conversão de Incidente de Assunção de Competência em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, se demonstrada a efetiva repetição de processos em que se discute a mesma questão de direito.
- **Enunciado nº 20 do ENFAM:** O pedido fundado em tese aprovada em IRDR deverá ser julgado procedente, respeitados o contraditório e a ampla defesa, salvo se for o caso de distinção ou se houver superação do entendimento pelo tribunal competente.
- **Enunciado nº 21 do ENFAM:** O IRDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais.
- **Enunciado nº 22 do ENFAM:** A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- É admissível a instauração de incidente de assunção de competência (IAC) perante o STF, desde que se trate de processo de competência originária ou recursal ordinária. O IAC não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a repercussão geral já cumpre a função de uniformização da jurisprudência nessa seara. O IAC é compatível com o Regimento Interno do STF, atua como técnica de formação de precedentes obrigatórios e está inserido no microsistema de precedentes qualificados do CPC. Para instaurar o IAC no STF, é necessário que:

- i) exista um processo pendente de julgamento no STF (recurso ordinário ou processo de competência originária);
- ii) a discussão seja predominantemente sobre questões jurídicas, não sobre provas;
- iii) haja relevante interesse público e repercussão social na matéria; e
- iv) se o objetivo for prevenir ou resolver divergência entre as Turmas do tribunal, também é preciso demonstrar essa conveniência.

O fato de uma questão jurídica se repetir em vários processos não impede a instauração do IAC, desde que a matéria tenha relevância social própria. O que diferencia o IAC do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é a importância intrínseca da questão discutida, não a quantidade de processos sobre o tema. Precedente: Rcl 73.295/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2025 (Info 1200 do STF).

- Ainda que não seja necessário o trânsito em julgado de precedente para que o tema de repercussão geral tenha aplicação imediata, não se mostra conveniente eventual exercício de juízo de retratação pelo Superior Tribunal de Justiça antes do trânsito em julgado da tese vinculante do STF. Precedente: AgInt na PET no RE no AgInt na TutPrv no AREsp 2.049.359-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/9/2025 (Info 865 do STJ).

- A sistemática dos recursos repetitivos não impõe a suspensão automática dos processos em trâmite na primeira instância, salvo se houver expressa determinação no acórdão de afetação do tema.

A decisão que nega o sobrestamento de processo por não enquadramento à tese em formação não possui carga decisória capaz de gerar prejuízo à parte, sendo, por isso, irrecurável por meio de recurso especial.

A ausência de comando normativo específico nos arts. 926 e 927 do CPC/2015 impede a pretensão de sobrestamento irrestrito das ações em qualquer fase processual.

A decisão sobre o sobrestamento, por não encerrar causa decidida, não atende ao requisito constitucional do art. 105, III, da CF/1988, conforme a Súmula 735/STF. Precedente: AgInt no AREsp 2.780.620-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. para

acórdão Min. Afrânio Vilela, julgado em 2/9/2025 (Info 28 do STJ - Edição Extraordinária).

- É inadmissível a interposição de recurso especial contra decisão que, embora fixe tese em IRDR, tem origem em mandado de segurança denegado pelo Tribunal de origem. Precedente: AgInt no REsp 2.056.198-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 9/10/2024 (Info 832 do STJ).

- Não tendo havido desistência das partes originais do processo afetado ao julgamento do IRDR, é obrigatória a sua efetiva participação como manifestação do princípio do contraditório, já que serão direta e imediatamente afetadas pela decisão. Precedente: REsp 1.916.976-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/5/2024 (Info 19 do STJ – Edição Extraordinária).

- Compete exclusivamente ao órgão prolator da decisão, que altera jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou que altera jurisprudência oriunda de julgamento de casos repetitivos, modular os seus efeitos com fundamento no art. 927, § 3º, do CPC. Precedente: AREsp 1.033.647-RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 2/4/2024 (Info 806 do STJ).

- Cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR para tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR. Precedente: REsp 2.023.892-AP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/3/2024 (Info 803 do STJ).

- Não é cabível a instauração de incidente de assunção de competência (IAC) enquanto a questão de direito não tiver sido objeto de debates, com a formação de um entendimento firme e sedimentado, nos termos do § 4º do art. 927 do Código de Processo Civil. Precedente: QO no REsp 1.882.957-SP, Min. Nancy Andrighi, julgado em 8/2/2023 (Info 764 do STJ).

- Compete às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ. Precedente: AgInt na Rcl 41.841-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 8/2/2023 (Info 763 do STJ).

- Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de “causa decidida”, mas apenas naquele que aplique a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema. Precedente: REsp 1798374-DF, julgado em 18/05/2022 (Info 737).

EXCEÇÃO: Cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR para tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR. Precedente: REsp 2.023.892-AP, julgado em 5/3/2024 (Info 803 do STJ).

- Não é cabível a instauração de incidente de assunção de competência (IAC) enquanto a questão de direito não tiver sido objeto de debates, com a formação de um entendimento firme e sedimentado, nos termos do § 4º do art. 927 do Código de Processo Civil. Precedente: QO no REsp 1.882.957-SP, julgado em 8/2/2023 (Info 764 do STJ).

- Compete às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ. Precedente: AgInt na Rcl 41.841-RJ, julgado em 8/2/2023 (Info 763 do STJ).

- É descabida a reclamação ao Superior Tribunal de Justiça com fundamento em inobservância de acórdão proferido em recurso especial em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Ex: TJ/SP julgou um IRDR; foi interposto recurso especial; STJ manteve o acórdão do TJ/SP; se esse entendimento for desrespeitado, não cabe reclamação ao STJ. Precedente Rcl 43019-SP, julgado em 28/09/2022 (Info 758).

- Interposto Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a suspensão dos processos realizada pelo relator ao admitir o incidente só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado.

O art. 982, § 5º, do CPC afirma que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, só irá cessar se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Assim, se for interposto algum desses recursos, a suspensão persiste. Precedente: REsp 1869867/SC (Info 693).

- O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9º a 13, do CPC, aplica-se também ao IRDR.

Exemplo: o TJ/SP está recebendo milhares de apelações discutindo se os bancos podem ou não cobrar a tarifa bancária "X". É instaurado um IRDR no TJ/SP para decidir o tema. O Desembargador Relator determina a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado de São Paulo envolvendo a cobrança da tarifa bancária "X".

Antes da instauração do IRDR, Pedro havia ajuizado, na comarca de Santos (SP), ação contra o Banco Itaú questionando a cobrança da tarifa "X". O processo estava

tramitando normalmente, mas o Juiz foi informado de que o TJ/SP determinou o sobrestamento de todos os processos que tratem sobre o tema. Diante disso, o magistrado proferiu decisão determinando a suspensão do processo envolvendo Pedro e o Banco Itaú. Pedro, contudo, não concorda com essa suspensão. Isso porque a matéria discutida na ação por ele proposta envolve a constitucionalidade da tarifa “X” (e não a sua legalidade). Logo, seria, em seu ponto de vista, um caso diferente daquele que será julgado pelo TJ/SP no IRDR.

Pedro poderá interpor, imediatamente, um agravo de instrumento contra esta decisão do Juiz? Não. Antes de interpor o agravo de instrumento, Pedro deverá adotar o procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC.

Mas esse procedimento foi previsto para os recursos repetitivos. Mesmo assim, ele se aplica também para o IRDR? Sim. Tanto os recursos especiais e extraordinários repetitivos como o IRDR compõem um microssistema de julgamento de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes. Não há diferença ontológica nem tampouco justificativa teórica para um tratamento assimétrico (diferente). Precedente: REsp 1846109-SP (Info 662).

- É irrecorrível o acórdão que admite ou inadmite o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR.

Podem ser apontadas três razões para se defender o não cabimento de recurso nestes casos:

- 1) o art. 976, §3º, do CPC/2015 afirma que, mesmo depois de o IRDR não ter sido admitido é possível que se requeira a instauração de um novo IRDR, desde que satisfeito o pressuposto que não havia sido inicialmente cumprido, sanando-se o vício existente ao tempo do primeiro requerimento.
- 2) o CPC só previu recurso contra a decisão que julga o mérito do IRDR;
- 3) o acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche o pressuposto constitucional da causa decidida apto a viabilizar o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, pois ausente o caráter de definitividade no exame da questão litigiosa. Precedente: REsp 1631846-DF (Info 661).

META 170

REVISÃO: DIREITO EMPRESARIAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 14	Teoria Geral da Empresa; Direito Societário.
SEMANA 15	Títulos de Crédito; Falência e Recuperação Judicial.
SEMANA 17	Propriedade Industrial.

Como revisar?

- A revisão focará **EM TODOS OS ASSUNTOS ESTUDADOS** NA DISCIPLINA até o momento.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 171

INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO PODER PÚBLICO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 5. (...) Lei nº 9.469/1997 (Intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público). Participação no processo civil. (...)

Na PF: 33 Prerrogativas da Fazenda Pública em juízo.

Na PFN: 5. (...) Lei nº 9.469/1997 (Intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público). Participação no processo civil. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o **PDF Base** sobre **INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO PODER PÚBLICO** do curso.
- Fazer, pelo menos, **25 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	BUSCA POR PALAVRAS-CHAVE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Intervenção Processual do Poder Público:

Lei n. 9.469/97, Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais.

- Modificação da competência com o recurso interposto pela União no processo em que interveio.
- Se a Fazenda Pública recorrer, ela se submete à coisa julgada no processo. Caso não recorra, contra ela, o processo não fará coisa julgada.

META 171

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL PENAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 18	Inquérito Policial; Ação Penal; Prisões e Liberdade Provisória.
SEMANA 19	Prova.
SEMANA 23	Suspensão Condicional do Processo; Juizados Especiais; Interceptação Telefônica.
SEMANA 24	Procedimentos.

Como revisar?

- A revisão focará **EM TODOS OS ASSUNTOS ESTUDADOS** NA DISCIPLINA até o momento.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 175

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Chegamos ao fim da nossa vigésima quinta semana de estudos! Esperamos que você tenha aproveitado bastante todo o conteúdo. Agora é momento de testar e sedimentar o conhecimento. Para isso, a equipe do PP Concursos disponibilizou para você um **minissimulado autoral online com assertivas** na modalidade “certo ou errado”. As questões são relacionadas aos assuntos trabalhados durante as semanas. Aproveite o momento e faça pequenas revisões dos pontos nos quais sentiu maior dificuldade.